

הכנסת העשרים וחמש

יִזְמִים: חֲבֵרֵי הַכְּנֶסֶת אֲוִרֵי מִקְלָב
מֹשֶׁה גַּפְנִי
יַעֲקֹב אֲשֶׁר

908/25/9

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – גמלה לשמירת היריון לאם שילדה פג), התשפ"ג–2022

1. תיקון סעיף 59. בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995,¹ בסעיף 59 –

(1) האמור בו יסומן "א)", ובו, אחרי "שלושים ימים רצופים לפחות" יבוא "וכן מבוטחת שהיתה בשמירת היריון וילדה פג אף במקרה שבו תקופת שמירת ההיריון היתה פחות משלושים ימים רצופים", ובמקום "התקופה האמורה" יבוא "התקופה שבה שהתה בשמירת היריון כאמור";

(2) אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

"(ב) בסעיף זה, "פג" – ילוד אשר נולד בטרם עברו 36 שבועות היריון מלאים."

תחילה 2. תחילתו של חוק זה שישה חודשים מיום פרסומו.

דברי הסבר

מבוטחות שהיו בשמירת היריון לתקופה שאינה עולה על 30 ימים רצופים, לא זכאיות כיום לפי חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה–1995, לגמלה לשמירת היריון.

הרציונל לקביעת תקופה מינימאלית של שמירת היריון כתנאי לזכאות לגמלה, הוא כי לא כל אם המצויה בשמירת היריון אכן נדרשה בפועל לשמירה. ההנחה היא כי לעיתים שמירת ההיריון מבוצעת לשם הזהירות וללא צורך מוכח או ממשי.

במקרים של מבוטחות שילדו פג, הוכח כי שמירת ההיריון הייתה מוצדקת וכי אכן ההיריון היה היריון בסיכון. כמו כן, מבוטחות רבות שילדו פג לא היו מצויות בשמירת היריון במשך שלושים ימים רצופים, בשל הלידה המוקדמת.

לפיכך, מוצע לקבוע כי אימהות שילדו פג לאחר שמירת היריון יהיו זכאיות לקבל את גמלת שמירת

¹ ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.

ההיריון גם אם היו בשמירת היריון פחות משלושים ימים רצופים.
הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ועל שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס וקבוצת חברי הכנסת (פ/3426 ; פ/1103/22) ועל ידי חבר הכנסת אורי מקלב וקבוצת חברי הכנסת (פ/3878 ; פ/921/22) ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס (פ/1728/24), על ידי חבר הכנסת אורי מקלב וקבוצת חברי הכנסת (פ/2281/24) ועל ידי חברת הכנסת עידית סילמן (פ/2982/24).
הצעת החוק זהה לפ/2281/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בטבת התשפ"ג (26.12.2022)